

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 352 del 10/08/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 175 del 10/08/2022

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021 “Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale”.
Determina a contrarre per l'affidamento incarico progettazione Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica dei lavori di “*Riqualificazione ed adeguamento funzionale di Piazza Duomo, tra storia, arte e creatività*”.-
CUP: C86J22000070006 CIG: 93573498AB CAP. 1102 COD. 0801202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni della legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l'articolo 10 che ha istituito l'Agenzia per la coesione territoriale ed ha disposto che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra il Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima, così come modificato ed integrato dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, art. 4-ter, recante riordino delle competenze dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

-il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014, recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

-il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed all'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell'art. 10 comma 5 del citato decreto legge 101/2013;

-il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 di approvazione del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

Preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021 “Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale” con il quale gli Enti beneficiari inclusi nell'Allegato A al DCPM del 27 dicembre 2021, sono autorizzati ad avviare le procedure concorsuali e di affidamento previste dal Fondo, a pubblicare i bandi e disporre gli affidamenti, entro il 18 agosto 2022;

Dato atto che il Comune di Squillace rientra nel succitato Allegato A che prevede, per lo stesso, un importo totale pari a € 20.940,89;

Considerato che l'importo stimato della prestazione complessiva dell'incarico, come sopra dettagliata (Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica) ammonta ad € 10.571,07 comprensivo di IVA ed oneri contributivi, è inferiore ai 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento degli incarichi a soggetti esterni con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016;

Visto l'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 che prescrive: “2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

Visto l'art. 31, comma 8, del D. Lgs. n° 50/2016 che prescrive: “Gli incarichi di Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista”;

Visto che:

-per i casi di affidamento di tali attività all'esterno il Comune di Squillace ha costituito un apposito elenco di tecnici per l'affidamento di incarichi professionali, approvato con determinazione n° 173 del 10/05/2021, valutando quelli attualmente inseriti nelle categorie corrispondenti all'oggetto degli incarichi da conferire, in possesso dei requisiti di idoneità professionale e delle necessarie capacità tecniche e professionali, in modo che sia assicurato il rispetto del criterio di rotazione degli inviti rispetto agli affidamenti di prestazione di servizi già attribuiti;

-all'Albo Operatori Tecnici di questo Comune risulta iscritto il professionista Arch. Giulia Brutto, nata a Catanzaro il 03/12/1980, iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Catanzaro con n° 1690 - C.F.: BRTGLI80T43C352I e P.I. 02948560798, con sede legale dello studio tecnico alla via Aldo Barbaro, n° 16 - 88100 Catanzaro, la quale presenta i necessari requisiti per l'espletamento dell'incarico in oggetto;

Dato atto che:

-con propria determinazione n° 339 del 04/08/2022 sono state avviate le procedure di affidamento diretto dei servizi di architettura ed ingegneria riguardanti i lavori di *“Riqualificazione ed adeguamento funzionale di Piazza Duomo, tra storia, arte e creatività”*;

-il suddetto professionista Arch. Giulia Brutto, a seguito di negoziazione, previa richiesta preventivo/offerta, si è reso disponibile per la redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica per la *“Riqualificazione ed adeguamento funzionale di Piazza Duomo, tra storia, arte e creatività”*, per l'importo di € 8.668,28 comprensivi di Cassa Professionale ed IVA, pari ad un ribasso percentuale del 18,00% sull'importo stimato;

-l'offerta formulata dall'Arch. Giulia Brutto corrisponde alle esigenze di questa Stazione Appaltante;

Precisato che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;

Viste le Linee Guida n° 1 di attuazione del D.Lgs. n° 50/2016 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria aggiornate al D.Lgs. n° 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n° 138 del 21/02/2018;

Considerato che nella fattispecie de qua l'applicazione dell'art. 36 comma 2 lett. a), appare imprescindibile in quanto la procedura negoziata ivi delineata è l'unica in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie nel rispetto delle tempistiche previste;

Visto:

-l'articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, il quale dispone che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

-l'art. 37 comma 1 del D. Lgs n° 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di servizi di importo inferiore a € 40.000 senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D.Lgs. citato;

Ritenuto, quindi:

-di procedere con l'affidamento dell'incarico per la redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica per la *“Riqualificazione ed adeguamento funzionale di Piazza Duomo, tra storia, arte e creatività”*;

-di ritenere congrua l'offerta presentata in relazione alla tipologia del servizio da svolgere;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, all'Arch. Giulia Brutto, nata a Catanzaro il 03/12/1980, iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Catanzaro con n° 1690 - C.F.: BRTGLI80T43C352I e P.I. 02948560798, con sede legale dello studio tecnico alla via Aldo Barbaro, n° 16 - 88100 Catanzaro, per l'importo di € 8.668,28 compreso di Cassa Professionale ed IVA, l'incarico per la redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica per la "*Riqualificazione ed adeguamento funzionale di Piazza Duomo, tra storia, arte e creatività*";
2. di stabilire che i pagamenti della prestazione di cui al presente atto sono subordinati al formale trasferimento dei fondi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021 "*Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale*";
3. di individuare nel quadro economico di progetto le risorse finanziarie previste per l'espletamento dei predetti servizi, e di fare fronte alla spesa nascente con il presente atto, con i fondi di cui al finanziamento in parola;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona dell'arch. Antonio Macaluso;
5. di dare atto che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
6. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento Cap. 1102 – Cod. 0801202 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)